

南京市江宁区人民法院

刑事判决书

(2025)苏0115刑初XXX号

公诉机关南京市江宁区人民检察院。

被告人王建军，男，1975年6月10日出生，居民身份证号码3201*****0011，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省南京市江宁区XX路XX号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2025年4月11日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。

辩护人XXX，江苏XX律师事务所律师。

南京市江宁区人民检察院以宁江检刑诉〔2025〕XXX号起诉书指控被告人王建军犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2025年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市江宁区人民检察院指派检察员XXX出庭支持公诉，被告人王建军及其辩护人XXX到庭参加诉讼。现已审理终结。

南京市江宁区人民检察院指控：

2024年5月20日，被告人王建军注册成立南京宏达科技有限公司并担任法定代表人。2024年6月至2025年3月期间，王建军在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，将该公司对公账户提供给他人使用，累计接收违法犯罪资金人民币5,628,400元，非法获利约人民币11万元。公诉机关认为，被告人王建军的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请本院依法判处。

经审理查明：

2024年5月20日，被告人王建军在南京市江宁区市场监督管理局注册成立南京宏达科技有限公司，注册资本50万元，王建军担任法定代表人。该公司注册地址为南京市江宁区XX路XX号，无实际经营场所、无员工、无纳税记录，无实际经营业务。

2024年6月，王建军将该公司对公账户（账号：3200*****001）提供给一名自称“陈总”的男子（身份不明，另案处理）使用。2024年6月至2025年3月期间，该账户累计接收上游账户转入资金共计人民币5,628,400元，经核实均系电信网络诈骗犯罪所得资金。王建军在资金到账后按上线指示将资金转出，并按转入金额2%收取好处费，累计获利人民币110,568元。

2025年4月10日，被告人王建军被抓获归案，到案后如实供述了上述事实。

上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：

被告人王建军的供述与辩解；证人李某某（涉案资金转入方之一）的证言；银行交易流水；营业执照复印件、企业登记信息查询单；税务机关查询回函（证实该公司无纳税记录）；现场核查记录（证实注册地址无实际办公）；扣押清单（扣押涉案U盾、银行卡等物品）；户籍证明、抓获经过等。

本院认为：

被告人王建军明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供银行账户用于支付结算，金额达人民币560余万元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人王建军犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。

被告人王建军到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人王建军自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人王建军所获违法所得人民币110,568元，应当予以追缴。

依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人王建军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2025年4月10日起至2026年12月9日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳。）

二、追缴被告人王建军违法所得人民币十一万零五百六十八元，上缴国库。

三、扣押在案的涉案银行卡、U盾等作案工具，依法予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长 XXX

审判员 XXX

人民陪审员 XXX

2025年6月25日（院印）